

SMITH & ADAMS

GROUP

CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA PROMISSORY PURCHASE AND SALE AGREEMENT

CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA

PROMISSORY PURCHASE AND SALE AGREEMENT

Entre:

Between:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, adiante designado por Promitente Comprador,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, hereinafter referred to as the Promissory Buyer,

E

AND

MARGEM VIGILANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA, pessoa coletiva número 517878267, com sede na Av^a da Liberdade nº 258, 9º esqº, freguesia de Santo António, 1250-149, Lisboa, neste ato representada por Suelen Costa Pires, casada, portadora do título de residência nº 4P0K76460, emitido pela República Portuguesa, válido até 06/04/2027, contribuinte fiscal nº 303082585, com domicílio profissional na Avenida José Malhoa nº 14, 7º andar, Lisboa, na qualidade de procuradora do sócio-gerente Muhammad Furkan Ismail, contribuinte fiscal nº 230764975, solteiro, maior, natural da freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa, com domicílio profissional em Av^a da Liberdade nº 258, 9º esqº, freguesia de Santo António, 1250-149, Lisboa, portador do cartão de cidadão nº 13482581 0 ZW2 e válido até 03/08/2031, adiante designada por Promitente Vendedora.

MARGEM VIGILANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA, legal entity number 517878267, with registered office at Av^a da Liberdade nº 258, 9º esqº, parish of Santo António, 1250-149, Lisbon, herein represented by Suelen Costa Pires, married, holder of residence permit no. 4P0K76460, issued by the Portuguese Republic, valid until 06/04/2027, taxpayer no. 303082585, with professional domicile at Avenida José Malhoa no. 14, 7th floor, Lisbon, acting as proxy for the managing partner Muhammad Furkan Ismail, taxpayer no. 230764975, single, of legal age, native of the parish of Campo Grande, municipality of Lisbon, with professional domicile at Av^a da Liberdade nº 258, 9º esqº, parish of Santo António, 1250-149, Lisbon, holder of citizen card no. 13482581 0 ZW2, valid until 03/08/2031, hereinafter referred to as the Promissory Seller.

CONSIDERANDO QUE:

WHEREAS:

1. A Promitente Vendedora é proprietária do seguinte prédio urbano:

a) Em propriedade total, com andares ou divisões suscetíveis de utilização independente. Prédio urbano, que corresponde a Edifício de cave, rés-do-chão, 3 andares e logradouro, destinado a habitação e serviços, sito na Rua do Sol a Chelas, 15 e 17, concelho de Lisboa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lisboa, sob o número 583, da freguesia de Beato, inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 751, da freguesia de Beato daqui em diante designado abreviadamente por "Prédio";

2. A Promitente Vendedora pretende alienar e o Promitente Comprador pretende comprar 1/137 do Prédio melhor identificado no primeiro considerando, o qual após sujeição ao regime de Propriedade Horizontal, se converterá numa Fração Autónoma de tipologia T1, identificada pela letra "XX";

É celebrado o presente Contrato Promessa de Compra e Venda, composto pelas cláusulas que de seguida se ajustam e que as Partes aceitam e reciprocamente se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA 2ª (Preço)

1. Pelo presente Contrato, a Promitente Vendedora promete vender ao Promitente Comprador, livre de quaisquer ónus ou encargos, a Fração, pelo preço global de € XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXX), que será pago da seguinte forma:

2. No dia Dia-Mês-Ano, a Promitente Vendedora declara ter recebido do Promitente Comprador, para pagamento parcial do preço a quantia de €XX.XXX (XXXX).

1. The Promissory Seller is the owner of the following urban property:

a) Under total ownership, with floors or divisions capable of independent use. Urban property, corresponding to a building consisting of a basement, ground floor, 3 floors, and a patio, intended for housing and services, located at Rua do Sol a Chelas, 15 and 17, municipality of Lisbon, described in the Lisbon Land Registry Office under number 583 of the parish of Beato, registered in the respective urban property tax registry under article 751 of the parish of Beato, hereinafter referred to in short form as the "Property";

2. The Promissory Seller intends to alienate, and the Promissory Buyer intends to purchase 1/137 of the Property better identified in the first recital, which, after being subjected to the Horizontal Property regime, will be converted into an Autonomous Fraction (Unit) of T1 typology, identified by the letter "XX";

This Promissory Purchase and Sale Agreement is hereby entered into, composed of the clauses set forth below, which the Parties accept and reciprocally bind themselves to fulfill:

CLAUSE 2 (Price)

1. By this Agreement, the Promissory Seller promises to sell to the Promissory Buyer, free of any liens or encumbrances, the Fraction, for the global price of € XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXX), which shall be paid as follows:

2. On DD/MM/YYYY, the Promissory Seller declares to have received from the Promissory Buyer, as partial payment of the price, the amount of €XX,XXX (XXXX).

3. Nos cinco dias seguintes à assinatura do presente Contrato, o Promitente Comprador pagará à Promitente Vendedora o remanescente do preço por transferência bancária para a conta bancária titulada pela Promitente Vendedora e abaixo identificada:

ENTIDADE BANCÁRIA: NOVO BANCO
IBAN: PT50 0007 0000 0086 6762 7072 3
SWIFT: BESCPTPL

4. O restante do preço será pago com a celebração da escritura pública de compra e venda.

3. Within five days following the signing of this Agreement, the Promissory Buyer shall pay the Promissory Seller the remaining part of the price by bank transfer to the bank account held by the Promissory Seller and identified below:

BANKING ENTITY: NOVO BANCO
IBAN: PT50 0007 0000 0086 6762 7072 3
SWIFT: BESCPTPL

4. The remainder of the price shall be paid upon the execution of the public deed of purchase and sale.

CLÁUSULA 1ª (Objecto)

Pelo presente Contrato, a Promitente Vendedora promete vender ao Promitente Comprador, e este promete comprar-lhe, livre de quaisquer ónus e/ou encargos, 1/137 do Prédio melhor identificado acima, o qual irá corresponder a uma Fração autónoma, destinada a habitação, de tipologia T1, no (Primeiro, Segundo e Terceiro) andar, identificada pela letra "XX", de ora em diante designada por "Fração".

CLAUSE 1 (Object)

By this Agreement, the Promissory Seller promises to sell to the Promissory Buyer, and the latter promises to buy from them, free of any liens and/or encumbrances, 1/137 of the Property better identified above, which will correspond to an autonomous Fraction, intended for housing, of T1 typology, on the (First, Second, and Third) floor, identified by the letter "XX", hereinafter referred to as the "Fraction".

CLÁUSULA 3ª (Escritura Pública de Compra e Venda)

1. A Escritura Pública de Compra e Venda da Fração (a "Escritura Pública") será outorgada no prazo máximo de 60 dias, em local e hora a serem notificados, por escrito, pelo Promitente Comprador à Promitente Vendedora com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência.
2. O Promitente Comprador compromete-se a entregar à Promitente Vendedora ou ao notário por esta indicado, a documentação pessoal necessária para a outorga da Escritura Pública até 5 (cinco) dias úteis antes da data de outorga da mesma.

CLAUSE 3 (Public Deed of Purchase and Sale)

1. The Public Deed of Purchase and Sale of the Fraction (the "Public Deed") shall be executed within a maximum period of 60 days, at a place and time to be notified, in writing, by the Promissory Buyer to the Promissory Seller at least 8 (eight) days in advance.
2. The Promissory Buyer undertakes to deliver to the Promissory Seller or to the notary designated by the latter the personal documentation necessary for the execution of the Public Deed up to 5 (five) business days prior to its execution date.

3. Caso o Promitente Comprador obtenha a documentação necessária para a outorga da Escritura Pública mas não notifique a Promitente Vendedora do lugar e hora para a outorga da Escritura Pública dentro dos prazos mencionados no número 1 desta cláusula, a Promitente Vendedora poderá notificar o Promitente Comprador, por escrito e com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência, da data, hora e local da outorga da Escritura Pública.

4. No caso previsto no número anterior, o Promitente Comprador terá a obrigação de entregar à Promitente Vendedora ou ao notário que esta indicar toda a documentação necessária para a outorga da Escritura Pública até 2 (dois) dias úteis antes da data da outorga da mesma.

5. O Promitente Comprador obriga-se a contratar um seguro multirrisco no prazo de 60 dias após a assinatura do presente Contrato.

3. In the event that the Promissory Buyer obtains the documentation necessary for the execution of the Public Deed but does not notify the Promissory Seller of the place and time for the execution of the Public Deed within the periods mentioned in paragraph 1 of this clause, the Promissory Seller may notify the Promissory Buyer, in writing and at least 8 (eight) days in advance.

4. In the case provided for in the preceding paragraph, the Promissory Buyer shall have the obligation to deliver to the Promissory Seller or to the notary designated by the latter all documentation necessary for the execution of the Public Deed up to 2 (two) business days prior to its execution date.

5. The Promissory Buyer undertakes to take out a multi-risk insurance policy within 60 days after the signing of this Agreement.

CLÁUSULA 4ª (Tradição)

A tradição da posse e da propriedade da Fração ao Promitente Comprador ocorrerá no momento da assinatura do presente Contrato.

CLAUSE 4 (Transfer of Possession)

The transfer of possession and ownership of the Fraction to the Promissory Buyer shall occur at the moment of the signing of this Agreement.

CLÁUSULA 5ª (Custos e Despesas)

1. Todos os custos e despesas decorrentes da aquisição da Fração, bem como os relacionados com a assinatura deste Contrato e da Escritura Pública, tais como o IMT, o imposto de selo, os honorários de notário e os custos de registro serão suportados pelo Promitente Comprador.

2. A Promitente Vendedora será responsável por todas as despesas relacionadas com a emissão de licenças administrativas, inspeções e/ou outros encargos, impostos e contribuições obrigatórios relacionados com o período anterior à assinatura do presente Contrato Promessa de Compra e Venda.

CLAUSE 5 (Costs and Expenses)

1. All costs and expenses arising from the acquisition of the Fraction, as well as those related to the signing of this Agreement and the Public Deed, such as IMT (Property Transfer Tax), Stamp Duty, notary fees, and registration costs shall be borne by the Promissory Buyer.

2. The Promissory Seller shall be responsible for all expenses related to the issuance of administrative licenses, inspections, and/or other mandatory charges, taxes, and contributions related to the period prior to the signing of this Promissory Purchase and Sale Agreement.

CLÁUSULA 6ª (Direitos de Preferência)

Compete à Promitente Vendedora proceder às devidas comunicações para o exercício do direito de preferência por parte da Câmara Municipal, pela Direção Geral do Património Cultural, ou qualquer outra entidade com tal direito, previamente à outorga da escritura pública ou documento particular de compra e venda, e pela obtenção de documento comprovativo do não exercício desse direito.

CLAUSE 6 (Rights of First Refusal)

It is the responsibility of the Promissory Seller to make the appropriate communications for the exercise of the right of first refusal by the Municipal Council, the Directorate-General for Cultural Heritage, or any other entity with such right, prior to the execution of the public deed or private document of purchase and sale, and to obtain a document proving the non-exercise of said right.

CLÁUSULA 7ª (Incumprimento do Contrato)

1. As Partes acordam que:

a) Em caso de incumprimento deste Contrato pela Promitente Vendedora, por uma razão que lhe seja imputável, o Promitente Comprador terá o direito de resolver este Contrato, ficando, neste caso, a Promitente Vendedora na obrigação de entregar ao Promitente Comprador todos os montantes recebidos deste último ao abrigo do presente Contrato, no prazo máximo de 7 dias;

b) Em caso de incumprimento deste Contrato pelo Promitente Comprador, por um motivo que lhe seja imputável, nomeadamente, mas não exclusivamente, caso o mesmo (i) não se apresente na hora e local notificados para outorga da Escritura Pública ou (ii) impeça por qualquer forma a outorga da Escritura, a Promitente Vendedora terá o direito de resolver este Contrato, tomando posse e fazendo seus todos os montantes entregues ao abrigo do presente Contrato.

2. Em alternativa ao direito de resolução estabelecido nos números anteriores, a parte não faltosa poderá recorrer ao regime da execução específica, ao abrigo do Artigo 830.º do Código Civil.

CLAUSE 7 (Breach of Agreement)

1. The Parties agree that:

a) In the event of breach of this Agreement by the Promissory Seller, for a reason attributable to it, the Promissory Buyer shall have the right to terminate this Agreement, in which case the Promissory Seller shall be obliged to return to the Promissory Buyer all amounts received from the latter under this Agreement, within a maximum period of 7 days;

b) In the event of breach of this Agreement by the Promissory Buyer, for a reason attributable to them, namely, but not exclusively, if the same (i) fails to appear at the time and place notified for the execution of the Public Deed or (ii) prevents in any way the execution of the Deed, the Promissory Seller shall have the right to terminate this Agreement, taking possession of and retaining as its own all amounts delivered under this Agreement.

2. As an alternative to the right of termination established in the preceding paragraphs, the non-breaching party may resort to the specific performance regime under Article 830 of the Civil Code.

CLÁUSULA 8ª (Endereço e notificações)

1. As Partes aceitam utilizar os endereços constantes desta cláusula para efeitos de notificação de documentos judiciais, incluindo por correio normal previsto no Código de Processo Civil.

2. Salvo disposição contrária neste Contrato, todas as comunicações ao abrigo do mesmo serão efetuadas por escrito, em conformidade com uma das possibilidades seguintes:

- a) Por correio registado com aviso de receção, considerando-se recebido na data de receção do mesmo;
- b) Por correio electrónico, considerando-se recebido na data de receção do mesmo;
- c) Por protocolo de entrega, considerando-se recebido na data de receção do mesmo.

3. As comunicações ao abrigo deste Contrato são dirigidas para:

Promitente
geral@smithandadams.com

Vendedora:
Comprador:

Email:
Email:

CLAUSE 8 (Address and Notifications)

1. The Parties agree to use the addresses contained in this clause for the purposes of notification of legal documents, including by regular mail as provided for in the Civil Procedure Code.

2. Unless otherwise provided in this Agreement, all communications hereunder shall be made in writing, in accordance with one of the following possibilities:

- a) By registered mail with acknowledgment of receipt, deemed received on the date of its receipt;
- b) By email, deemed received on the date of its receipt;
- c) By hand delivery protocol, deemed received on the date of its receipt.

3. Communications under this Agreement shall be addressed to:

Promissory Seller: Email: geral@smithandadams.com
Promissory Buyer: Email: _____

4. Ambas as Partes notificarão por escrito qualquer alteração do seu endereço respectivo identificado nesta cláusula dentro de 5 (cinco) dias úteis contados dessa alteração. Qualquer novo endereço a ser indicado ao abrigo desta disposição deve ser em Portugal.

5. Caso uma Parte se recuse a receber qualquer notificação ao abrigo deste Contrato, a comunicação será considerada para todos os efeitos como validamente efetuada.

4. Both Parties shall notify in writing any change to their respective address identified in this clause within 5 (five) business days from such change. Any new address to be indicated under this provision must be in Portugal.

5. If a Party refuses to receive any notification under this Agreement, the communication shall be considered for all purposes as validly made.

CLÁUSULA 9ª (Diversos)

1. Este Contrato é redigido em português e inglês. Em caso de dúvidas de interpretação, a versão portuguesa prevalecerá sempre sobre a versão inglesa.

CLAUSE 9 (Miscellaneous)

1. This Agreement is drafted in Portuguese and English. In case of doubts of interpretation, the Portuguese version shall always prevail over the English version.

2. Este Contrato substitui todos os contratos, negociações, discussões, correspondências, comunicações e acordos anteriores entre as Partes no que respeita ao objeto deste Contrato.

2. This Agreement supersedes all prior agreements, negotiations, discussions, correspondence, communications, and understandings between the Parties with respect to the subject matter of this Agreement.

CLÁUSULA 10ª (Jurisdição)

Os Tribunais Judiciais da Comarca de Lisboa terão competência exclusiva para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato.

CLAUSE 10 (Jurisdiction)

The Judicial Courts of the District of Lisbon shall have exclusive jurisdiction to settle any disputes arising from this Agreement.

ASSINADO em Lisboa pelas Partes no dia Dia-Mês-Ano em dois exemplares, sendo uma cópia para cada uma das Partes.

SIGNED in Lisbon by the Parties on DD/MM/YYYY in two counterparts, with one copy for each of the Parties.

Pela Promitente Vendedora

O Promitente Comprador
